

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3238/2532

บริษัท อล่ายด์ เอนยีเนียริง จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 76 ทวิ

โจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท ท. แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา ไม่มีอำนาจทำสัญญาแทนบริษัท ท. วิธีการปฏิบัติในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ของโจทก์นั้น วิศวกรของโจทก์จะต้องไปสำรวจออกแบบและสั่งเครื่องปรับอากาศเข้ามา โดยโจทก์จะทำใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายถ้าไม่มีใบสั่งซื้อ บริษัทผู้ขายจะขายให้ใครไม่ได้ ก่อนทำสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบระบาย อากาศกับบริษัท ต. ในประเทศ ไทย โจทก์ก็ให้วิศวกรของโจทก์ไปสำรวจออกแบบ แล้วแยกคำนวณราคาค่าเครื่องปรับอากาศกับค่าแรง ในการติดตั้งไว้ต่างหาก แต่เนื่องจากบริษัท ต. ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร โจทก์จึงให้บริษัท ต. เป็นผู้สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศจากบริษัท ท. ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยตรงการกระทำของโจทก์ดังกล่าวฟังได้ว่าบริษัท ท. ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมีโจทก์เป็นผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศ ไทย เป็นเหตุให้บริษัท ท. ได้รับเงินได้ในประเทศ ไทย ถือได้ว่าบริษัท ท. ประกอบกิจการในประเทศ ไทยและโจทก์ผู้ทำการติดต่อเช่นนั้นมิมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรนั้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยี่ห้อเทอร์นจากบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาจำหน่าย และโจทก์ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวแต่โจทก์ไม่มีสิทธิและอำนาจที่จะทำสัญญาหรือก่อภาระหน้าที่ใด ๆ ให้กับบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัด โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับอาคารของโรงแรมมณเฑียรกับบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด โดยโจทก์รับจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทอร์นให้ สำหรับเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์บริษัทต้นตกิตต์ จำกัด เป็นผู้ติดต่อตกลงซื้อและชำระราคากับบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัด เอง เมื่อตกลงแล้วบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด ได้ติดต่อสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งตามสัญญาจากบริษัทเทอร์น เอส.เอ. จำกัด และชำระเงินให้บริษัทดังกล่าวโดยไม่ผ่านการติดต่อของโจทก์แต่อย่างใด เจ้าพนักงานของจำเลยถือว่าบริษัท เทิร์น เอส.เอ.จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยโจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนหรือผู้ทำการติดต่อในประเทศไทยของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในยอดเงินที่บริษัทดังกล่าวได้รับจากบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด ก่อนหักรายจ่ายในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 247,708.80 บาท โจทก์อุทธรณ์คัดค้านการประเมินแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงาน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า บริษัทต้นตกิตต์ จำกัด ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์จากบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัด โดยตรงได้สัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำกับโจทก์ก็ระบุไว้ว่าโจทก์จะเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามแคตตาล็อกมีการตกลงราคาสินค้าที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศไว้ ในกรณีที่ค่า

เครื่องอุปกรณ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศมียอดเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ บริษัทต้นตกิตต์ จำกัด จะหักยอดเงินที่เกินออกจากเงินค่าอุปกรณ์และค่าแรงหากยอดเงินต่ำกว่าจะจ่ายส่วนที่ขาดให้แก่โจทก์โจทก์จึงเป็นผู้ทำการติดต่อและทำการแทนในการประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัท เทรน เอส.เอ.จำกัด เป็นเหตุให้บริษัทต่างประเทศดังกล่าวได้รับเงินได้รวมทั้งผลกำไรในประเทศไทย โจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี การประเมินของเจ้าพนักงานและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีนายสาทร สงขกุล ซึ่งเป็นกรรมการของโจทก์เบิกความว่า โจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยี่ห้อเทรนของบริษัท เทรน เอส.เอ.จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีอำนาจทำสัญญาแทนบริษัท เทรน เอส.เอ.จำกัดหรือหากโจทก์ประสงค์จะจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อนี้ในประเทศไทยโจทก์จะต้องซื้อเครื่องปรับอากาศจากบริษัท เทรน เอส.เอ.จำกัดแล้วจึงนำไปขายให้แก่ลูกค้า การที่โจทก์ทำหนังสือสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับอาคารส่วนขยายของโรงแรมมณเฑียรเอกสารหมายเลข จ.3 กับบริษัทต้นตกิตต์ จำกัดก็ได้ระบุให้บริษัทต้นตกิตต์ จำกัด เป็นผู้สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศโดยตรงกับ บริษัท เทรน เอส.เอ.จำกัด ศาลฎีกาพิจารณาหนังสือ

สัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับอาคารส่วนขยายของโรงแรมมณเฑียรเอกสารหมายเลข 3 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว ข้อ 1 ระบุชัดเจนว่าผู้รับจ้างจะจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทอร์น...และรายการละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้มีความหมายว่า โจทก์เป็นผู้ขายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทอร์นให้แก่บริษัทต้นตกิตต์ จำกัด ส่วนการชำระเงินค่าเครื่องปรับอากาศนั้นแม้ตกลงกันให้บริษัทต้นตกิตต์ จำกัด เป็นผู้ชำระให้แก่บริษัทเทอร์นเอส.เอ.จำกัด โดยตรง ก็อาจเป็นเพราะบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าก็ได้ที่ โจทก์ถือว่าเอกสารหมายเลข 3 เป็นแบบฟอร์มของบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญได้กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด ทั้งสิ้นนั้น เห็นว่า การที่โจทก์มีเจตนาเข้าทำสัญญาเอกสารหมายเลข 3 กับบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด โดยใช้แบบฟอร์มดังกล่าวโจทก์ต้องยอมรับตามข้อความในแบบฟอร์มของเอกสารนั้น จะปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ได้ความจากฎีกาของโจทก์ว่า วิธีการปฏิบัติในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ของโจทก์นั้น วิศวกรของโจทก์จะต้องไปสำรวจออกแบบและสั่งเครื่องปรับอากาศเข้ามาโดยโจทก์จะทำใบสั่งซื้อไปยังผู้ขาย ถ้าไม่มีใบสั่งซื้อบริษัทผู้ขายจะขายให้ใครไม่ได้ สำหรับกรณีนี้ก่อนโจทก์ทำสัญญา โจทก์ได้ให้วิศวกรของโจทก์ไปสำรวจออกแบบที่โรงแรมมณเฑียร แล้วแยกการคำนวณราคาค่าเครื่องปรับอากาศกับค่าแรงในการติดตั้งไว้ต่างหาก แต่เนื่องจากบริษัทต้นตกิตต์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไม่เสียภาษีอากรโจทก์จึงให้บริษัทต้นตกิตต์ จำกัด เป็นผู้สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทอร์นจากบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงการกระทำของโจทก์ฟังได้ว่าบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมีโจทก์เป็นผู้ทำการติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทยซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัดได้รับเงินได้ในประเทศไทย ถือได้ว่าบริษัทเทอร์น เอส.เอ.จำกัดประกอบกิจการในประเทศไทย และ

โจทก์ผู้ทำการติดต่อเช่นนั้นมิมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี
เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรนั้น ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิการ
ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ